



Nr. 27 Kabinettsitzung vom 6. Mai 1930, 16 Uhr

R 43 I/1443, Bl. 97–105

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Moldenhauer, Stegerwald, Bredt, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSpaKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner; MinDir. Dammann, Zarden, Schwerin v. Krosigk, Weigert; MinDirig. Wachsmann; MinR Reichard, Jonas, Quassowski; ORegR Weber; RegR Hartenstein; RbkPräs. Luther; RbkDir. Knaack; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

Fortsetzung der Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für die durch die neue Grenzziehung notleidend gewordenen Gebiete des Ostens (Osthilfegesetz).

Ablösungsbank.

Fortsetzung der Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für die durch die neue Grenzziehung notleidend gewordenen Gebiete des Ostens (Osthilfegesetz).

Der *Reichskanzler* gab der Hoffnung Ausdruck, daß es möglich sein werde, die Verhandlungen so zu fördern, daß die übersendungsreifen Gesetzentwürfe im Kabinett am Montag, dem 12. Mai, zur Beschlußfassung vorlägen¹. Er stellte dann den neuen Entwurf eines Vollstreckungsschutzgesetzes zur Debatte².

Ministerialrat Quassowski erläuterte den neuen Entwurf.

Der *Reichskanzler* hielt die psychologischen Gefahren, die sich aus einem Eingreifen in die Zwangsvollstreckung ergeben, noch nicht für ausreichend beseitigt. Er wünschte eine nähere Umschreibung der Landstelle.

Auf seine Anfrage berichtete der *Reichsminister der Justiz* daß mit Preußen wegen der angeregten Einwirkung auf die Amtsrichter, die Vollstreckungsfristen voll auszunützen, verhandelt worden sei. Die preußische Justizverwaltung habe sich gegen diesen Vorschlag ausgesprochen, aus Gründen der richterlichen Unabhängigkeit und der Gerechtigkeit auch gegenüber den Gläubigern. Gleichwohl möchte er den Gedanken weiter verfolgen, weil er glaube, daß durch ein Gesetz die Kreditunsicherheit gesteigert würde. Wenn aber das Kabinett gesetzlichen Eingriff wünsche, so sei der Entwurf ein

¹ Das Kabinett stimmte den abgeänderten GesEntw. (R 43 I/1801, Bl. 355–366) in der Sitzung vom 15. 5. zu (Dok. Nr. 34).

² Im abgeänderten GesEntw. des REM über Vollstreckungsschutz sollte anstelle des Schuldners die Landstelle beim Amtsgericht den Antrag auf Schutz vor Zwangsvollstreckung stellen. Die vom RJM in der Ministerbesprechung vom 1.5.30 (Dok. Nr. 22) vorgebrachten Einwände waren berücksichtigt worden, da nach § 2 des Entwurfs der Vollstreckungsschutz nicht mehr von der Größe des Betriebes abhängig sein sollte, und auch nicht für Unterhalts- und Lohnzahlungspflichten angewendet werden durfte (R 43 I/1801, Bl. 252–254).

geeignetes Mittel. In ihn könne noch hineingebracht werden, daß die Zwangsvollstreckung auch auf Antrag eines nachstehenden Gläubigers ausgesetzt werden könne.

Auch der *Reichswirtschaftsminister* hielt die Bedenken durch den neuen Entwurf nicht für beseitigt. Nach Mitteilung des Oberpräsidenten von Ostpreußen seien die Lieferanten und Handwerker gegen eine Bestimmung dieser Art. Der Entwurf habe bereits dort Unruhe ausgelöst.

Der *Reichswirtschaftsminister* lehnte deswegen Zustimmung ab, war aber mit einer Einwirkung der Justizverwaltung auf die Amtsrichter einverstanden.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt den neuen Entwurf für eine wesentliche Verbesserung. Auch für die nachstehenden Gläubiger werde es häufig vorteilhaft sein, wenn Zeit zu Verhandlungen gegeben werde. Voraussetzung seiner Zustimmung sei aber, daß das Gebiet der Anwendung des Gesetzes eng begrenzt bleibe auf die Grenzgegenden. Dort bestehe auch die Gefahr des Ankaufs durch Polen. Eingefügt müsse noch die Bestimmung werden, daß Anträge nach dem 1. Oktober nicht mehr möglich seien.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, alle östlichen Provinzen, auch Mecklenburg-Schwerin ³, forderten ein Gesetz des beantragten Inhalts. Die Sorge wegen Schädigung des Kredits sei wohl nicht berechtigt. Eine ruhige Abwicklung des Vergleichsverfahrens liege vor allem auch im Gläubigerinteresse, zumal zur Zeit die 2. Hypotheken bei den Zwangsversteigerungen in erschreckendem Umfange ausfallen. Die Landschaft in Ostpreußen bemühe sich in dieser Richtung zum Nachteil insbesondere der Umschuldungshypotheken des Reichs und Preußens.

Die ganze Wirkung des Ostpreußenprogramms werde schwer beeinträchtigt, wenn der Vollstreckungsschutz nicht käme. Das Interesse der Schuldner und Gläubiger müsse in den Ausführungsbestimmungen einwandfrei gleichgestellt werden. Die Landstellen müßten neutral und objektiv zusammengesetzt sein.

Hierzu führte dann *Ministerialrat Quassowski* aus, daß die vielköpfigen Gremien des Ostpreußengesetzes sich nicht bewährt hätten. Notwendig sei die persönliche Verantwortung einzelner. Sie müsse in jeder Provinz oder für zwei Provinzen einer geeigneten Persönlichkeit übertragen werden. Die Umschuldung der großen Besitzungen müsse in deren Hand liegen, während bei den mittleren und kleinen Gütern örtliche Stellen in vereinfachtem Verfahren entscheiden könnten. Den örtlichen Stellen müßten der Landrat, der Finanzamtsvorsteher, der Vorsteher einer öffentlichen Kasse und möglichst auch ein unparteiischer Sachverständiger angehören, der, einer Anregung des Reichsministers der besetzten Gebiete folgend, nicht aus dem in Frage kommenden Bezirke genommen werden möchte.

Als Aufgabe dieser Stelle bezeichnete der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* die Feststellung der Umschuldungsfähigkeit der Betriebe, die Regelung der Verschuldungsfrage, gegebenenfalls unter Einsatz von Mitteln des Reiches, und die Überwachung der weiteren Betriebsführung. Durch diese könnte die Kreditfähigkeit der Betriebe gehoben werden.

Gegen die Verwendung von Diplomlandwirten für diese Zwecke hatte der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* auf Grund früherer Erfahrungen Bedenken. Die Landstelle müsse als Treuhandstelle in Erscheinung treten. Der Gläubigerschutz müsse bei den Veröffentlichungen darüber im Vordergrund stehen.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, bei den neuen Vorschlägen seien die Erfahrungen nicht ausreichend berücksichtigt, die bei der Durchführung des Ostpreußengesetzes gemacht worden seien ⁴. Der Verkauf von Gutsteilen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen habe sich in Ostpreußen sehr bewährt. Deswegen müsse die Anliegersiedlung in die neuen Bestimmungen ebenso hineingebracht werden wie die innere Umschuldung. Durch diese werde es möglich sein, aus Personalschulden

³ StMEschenburg hatte am 30.4.30 in einem Schreiben die Einbeziehung Mecklenburg-Schwerins in die Osthilfe gefordert (R 43 I/1801, Bl. 216).

⁴ Zur Entstehung des OstpreußenGes. s. diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 153, 157 und 180. Text des OstpreußenGes. vom 18.4.29 im RGBl. I, S. 97.

durch 2. Hypotheken gedeckte Realschulden unter Garantie des Reiches zu machen, ohne Reichsmittel in Anspruch zu nehmen. Gegebenenfalls wären für diese Fälle auch Zinsbeihilfen möglich. Auch müsse in den Bestimmungen eine Hilfe für die Beschaffung erster Hypotheken vorgesehen werden. Bei der ostpreußischen Landschaft lägen noch Anträge in dieser Richtung über rund 60 Millionen RM vor, die nicht befriedigt werden könnten. Mittlere und kleinere Güter, die vollkommen schuldenfrei seien, müßten ihren Kreditbedarf mit teuren Wechseln zu decken suchen. Gegenwärtig sei die Lage für 1. Hypotheken günstig, da 8%ige Pfandbriefe zu pari herausgebracht werden könnten. Der ostpreußische Kredit habe durch das Vorgehen der Landschaft schwer gelitten. Wenn nun noch der Vollstreckungsschutz käme, würde es kaum möglich sein, privates Kapital für den Osten zu interessieren.

Bei der Entscheidung über die Umschuldung müsse, wie im Ostpreußengesetz, ein Instanzenzug vorgesehen werden. Wenn die entscheidenden Stellen bisher in Ostpreußen nicht immer den Anschein einer gewissen politischen Einstellung vermieden hätten, so liege das nicht an den Arbeiten des Reichsernährungsministeriums unter seiner Leitung, eher an denen in der Zeit vorher. Später sei eine Bevorzugung des Großbesitzes vermieden worden, was sich ziffernmäßig genau nachweisen lasse. Die mittleren und kleinen Besitzer beklagten sich mit Recht, daß sie vernachlässigt worden seien. Von den 15 Millionen, die das Ostpreußengesetz für sie vorsehe, seien nur 9–10 Millionen bereitgestellt worden. Die Preußenkasse hätte sich trotz vorheriger Zusage zurückgehalten. Die Girozentrale sei später nicht in der Lage gewesen, den versprochenen Betrag zu zahlen. Eine Kritik des alten Ostpreußengesetzes bei Begründung der neuen Vorschläge weise er zurück.

Das Reich könne die Organisation der Landstellen auch in ihren Spitzen nicht durchführen, sondern müsse dies Preußen überlassen. Würde ein Reichskommissar bestimmt, so müßten ihm die preußischen Instanzen unterstellt werden, und das sei praktisch nicht möglich. Auch zur Betriebskontrolle müsse Preußen eingeschaltet werden. Die Ordnung des Ostpreußengesetzes könne vorbildlich sein. Überhaupt empfehle es sich auch zur leichteren Durchbringung der neuen Bestimmungen im Reichstage, sie in die Form einer Novelle zum Ostpreußengesetz zu bringen. Die Demokratische Partei sei zu Opfern für Ostpreußen bereit, wolle aber nicht zulassen, daß die bisherigen Arbeiten für Ostpreußen gering eingeschätzt würden. Die weitgehenden Ermächtigungen der neuen Vorschläge hätten im Reichstag keine Aussicht auf Annahme.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erwiderte, auch die neuen Entwürfe seien sehr sorgfältig durchgearbeitet. Da die zu lösenden Aufgaben flüssig seien, könne die Form des Ostpreußengesetzes nicht zweckmäßig erscheinen. Das Reich dürfe die Durchführung der Maßnahmen nicht Preußen überlassen. Es handele sich schließlich um den Einsatz erheblicher Mittel des Reiches. Deswegen müsse das Reich die Durchführung praktisch in der Hand behalten und auch die Persönlichkeiten auswählen, denen sie anvertraut würde, alles im besten Einvernehmen mit Preußen.

Der *Reichsbankpräsident* wies erneut darauf hin, daß sowohl die Zustimmung zum Vollstreckungsschutz wie auch seine Ablehnung außerordentlich große Verantwortung enthalte. Er fragte, ob die Anträge nicht so zahlreich sein würden, daß sie nicht rechtzeitig erledigt werden könnten. Zweckmäßig dürfe es sein, den Landesfinanzamtspräsidenten über die Gesamtheit der damit zusammenhängenden Fragen zu hören. Er werde die Leiter der Reichsbankstellen zu entsprechenden Berichten auffordern. Eingehendes Studium des Entwurfs habe eine Anzahl von Zweifelsfragen ergeben. Die örtliche Begrenzung des Wirkungsbereiches müsse so eng wie möglich sein wegen der grundsätzlichen Bedenken. Begrenzung im Gesetz selbst würde die parlamentarischen Widerstände stark steigern, deswegen empfehle sich eine Umschreibung, die aber für die Ausführungsbestimmungen entsprechende Handhaben gebe. Diese Ausführungsbestimmungen müßten im gleichen Gesetzblatte veröffentlicht werden wie das Gesetz selbst. In diesem sei die Geltungsdauer an hervorragender Stelle zu begrenzen, um immer wieder den Ausnahmecharakter des Gesetzes in die Erscheinung treten zu lassen.

Der Reichsbankpräsident gab dann auch eine Formulierung entsprechend diesen Gedankengängen.

In die Landstelle müsse ein Vertreter der Gläubigerinteressen als vollberechtigtes Mitglied aufgenommen werden.

Genaue Einarbeitung des Gesetzes in die geltenden Bestimmungen der Konkursordnung und der Zwangsvollstreckung, auch hinsichtlich der Fristen sei dringend geboten. Sonst würde die Gefahr bestehen, daß Zweifel in langwierigen Prozessen geklärt werden müßten, die allen Teilen schaden könnten.

Beim Antrag an die Landstelle müsse der Schuldner ein Verzeichnis seines Vermögens und des Vermögens seiner Ehefrau sowie ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Vorrechte vorlegen. Die materielle Prüfung der Voraussetzungen des Vollstreckungsschutzes müsse der Landstelle obliegen. Die formellen Voraussetzungen des Gesetzes werde dann der Amtsrichter zu prüfen haben. Zu klären sei auch die Frage der Betriebsführung während des Vollstreckungsschutzes und des Charakters der Schulden, die während des Laufes der Fristen eingegangen würden.

Der *Reichskanzler* dankte dem Reichsbankpräsidenten für seine Anregungen. Auch er hielt es für bedenklich, im Gesetze selbst den geographischen Wirkungskreis zu umschreiben. Er müsse in einem allgemeinen Begriff im Anschluß an das Ostpreußengesetz und unter Betonung der national gefährdeten Gebiete festgelegt werden.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* trat dafür ein, daß die neuen Bestimmungen als Novelle zum Ostpreußengesetz herausgebracht würden. Er hielt den Vollstreckungsschutz für notwendig. Die unbeeinflusste sachliche Prüfung der Anträge auf Vollstreckungsschutz und auf Umschuldung und Betriebserhaltung müsse einwandfrei sichergestellt werden. Kommissare seien von der Reichsregierung einzusetzen.

Auch der *Reichskanzler* wünschte die neuen Vorschriften in der Form einer Novelle zum Ostpreußengesetz. Auch die äußere Formulierung möchte diesem angelehnt werden. Es würde zur Beruhigung beitragen und dem Gerede über die Subventionen entgegenwirken. Notwendig seien genaue Zahlenangaben über die Zwangsvollstreckungen, die im Gange seien und erwartet werden müßten⁵. Hierzu gab *Ministerialrat Quassowski* die Auskunft, daß abschließendes Material noch nicht vorliege. Die Landschaft habe Massenanträge auf Zwangsversteigerung gestellt, zunächst des Inventars, um den Vorzugsrang ihrer Zinsen aufrechtzuerhalten. Es handele sich um etwa 1000 Einzelfälle. Danebenher gehe noch eine große Anzahl anderer.

Die Zwangsversteigerungen seien weniger in den größten Krisengebieten als in denen bedrohlich, die noch etwas besser ständen, wie Schlesien. Die Gläubiger versuchten dort durch ihr Vorgehen noch etwas herauszuholen. Im Wege der privaten Initiative sei daraufhin in Schlesien beim Oberpräsidenten eine Notstelle geschaffen worden, die auf Vergleiche hinarbeite. Ihr fehle aber für die wirksame Durchführung ihrer Maßnahmen der Vollstreckungsschutz.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sei an einer Kritik des alten Ostpreußengesetzes nicht beteiligt. Es hätte in seinem ersten Entwurf die Anliegersiedlung und die innere Umschuldung vorgesehen, die Entwürfe aber dann mit Rücksicht auf die Einheitlichkeit der Formulierung gekürzt. Eine Hilfe für die ersten Hypotheken sei schwierig, nachdem die Landschaft in Ostpreußen an den 6%igen Pfandbriefen festgehalten habe.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß schwebende Konkursverfahren durch den Vollstreckungsschutz nicht berührt würden. Schwebende Zwangsvollstreckungsverfahren würden ausgesetzt. Durch neue Schulden innerhalb der Schutzfrist würden die dinglich nicht gedeckten alten Schulden vermehrt und verwässert. Dies solle der Vertrauensmann nach Möglichkeit verhindern. Das Reichsjustizministerium werde die entsprechende Formulierung finden, wenn das Kabinett die notwendigen grundsätzlichen Entscheidungen getroffen hätte.

⁵ Am 12.5.30 übersandte der RJM eine Aufstellung des PrJMin. über die anhängigen Zwangsvollstreckungen, nach der 163 Güter und 877 Bauernhöfe unter Zwangsversteigerung sowie 25 Güter und 56 Bauernhöfe unter Zwangsverwaltung standen (R 43 I/1801, Bl. 374–376). Die Übersicht wurde auf Wunsch des RK (Vermerk StS Pünder vom 19. 5. in R 43 I/1801, Bl. 377) als Anlage der Gesetzesvorlage veröffentlicht (RT-Bd. 442, Drucks. Nr. 2141, Anlage A).

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, eine Mißbilligung des Ostpreußengesetzes sei nicht beabsichtigt gewesen. Die Erfahrung, die mit dessen Durchführung gemacht worden seien, seien berücksichtigt worden. Die Umschuldung solle durch die Ablösungsbank erfolgen, weil der bisherige Weg nicht zum Ziel geführt habe. Die Ausdehnung des Ostpreußengesetzes auf den gesamten Osten sei versucht worden, aber nicht gelungen. Er sei aber damit einverstanden, wenn die neuen Bestimmungen in der Form dem alten Gesetz angeglichen würden.

Nach eingehender Aussprache stellte der *Reichskanzler* fest, daß der Entwurf des Gesetzes über Vollstreckungsschutz in den Ostgebieten des Reiches unter Berücksichtigung der Anregungen, die hierzu gegeben wurden, umgearbeitet und dem Kabinett zum 12. Mai in neuer Fassung zur endgültigen und grundsätzlichen Entscheidung vorgelegt werden solle.

Ablösungsbank⁶.

Zur Einführung in die Debatte über die Ablösungsbank gab der Reichskanzler einen kurzen Überblick über die bisher geplanten Maßnahmen hinsichtlich der Umschuldung. Das Reich solle Garantien in Höhe von 300 Millionen Mark übernehmen. Träger der Ablösung sollten die Hypothekenbanken sein. Die Rentenbank-Kreditanstalt solle eine Anleihe aufnehmen. Es sei zu befürchten, daß der vorgesehene Betrag nicht ausreichen werde, der an sich bereits den Bedarf nicht decke. Da die Rentenbank-Kreditanstalt selbst den zweitstelligen Hypothekar-Kredit nicht pflegen könne, werde die Schaffung eines Schwesterinstituts erforderlich sein. Dessen Kapital werde von der Rentenbank-Kreditanstalt und aus Reichsmitteln des Extraordinariums gebildet werden.

Der *Reichswirtschaftsminister* äußerte Bedenken wegen der Gründung einer neuen Bank. Er fürchtete eine Inflation öffentlicher Banken, während die Aufblähung der Privatbanken zurückgehe.

In ähnlichem Sinne sprach sich der *Reichsarbeitsminister* aus.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erwiderte hierauf, daß es sich tatsächlich um keine neue Bank handele, sondern um eine Abzweigung von der Rentenbank-Kreditanstalt zur Ermöglichung des zweitstelligen Hypothekargeschäftes. Das neue Institut werde in absehbarer Zeit verschwinden wie die Golddiskont-Bank.

Ministerialrat Quassowski führte hierzu noch weiter aus, daß die Auslandsanleihen und die Meliorationen die Hauptaufgabe der Rentenbank-Kreditanstalt seien. Sie dürfe sich deswegen auf die gefährlichen Geschäfte der zweitstelligen Hypothekarbeleihung nicht einlassen. Das Ausland honoriere eine Garantie des Reiches im allgemeinen nur ungern.

Die Ablösungsbank müsse an dem Risiko der zweitstelligen Hypotheken anteilig mittragen. Das Reich garantiere nur die Obligationen, die sie ausbebe, nicht den Einzelkredit. Deswegen würden Verluste erst eintreten, wenn das Vermögen der Ablösungsbank erschöpft sei.

Der *Reichsbankpräsident* nahm zur Frage der Umschuldung und der Ablösungsbank eingehend Stellung. Er wies darauf hin, daß vor dem Kriege die Bauernbank in Danzig und die Mittelstandskasse in Posen ähnliche Aufgaben zu lösen hatten. Die Umschuldung stehe im engsten Zusammenhang mit dem Vollstreckungsschutz, denn dieser könne nur wirken, wenn ausreichende Umschuldungs- und Besitzerhaltungsmittel vorhanden seien. Eine gewisse Wechselwirkung bestehe auch insofern, als durch die Vollstreckungsschutzaktion die Bereitwilligkeit der Gläubiger, Ablösungsscheine zur Abdeckung ihrer Forderungen anzunehmen, verringert würde.

An sich sei der Gedanke der Ablösungsscheine zweckmäßig. Sie würden aber den Handwerkern und anderen kleinen Gläubigern nicht gegeben werden können, weil sie nicht zu lombardieren seien, und diese Gläubiger bares Geld benötigten.

⁶ Zum GesEntw. über die Errichtung einer Ablösungsbank s. Dok. Nr. 22, Anm. 1 u. 8.

Nach seinen Feststellungen betrügen die Handwerkerforderungen bis etwa 6% der gesamten Schulden, die Forderungen von Sparkassen und Genossenschaften etwa 50%; der Rest werde von Forderungen privater Geldgeber Schulden gedeckt.

Die Ablösungsscheine müßten freiwillig genommen werden. Der Vollstreckungsschutz sei individuell darauf abzustimmen.

Von den insgesamt 600 Millionen, die für die Umschuldungsaktion benötigt würden, könnten etwa 60 Millionen durch die Hypothekenbanken unter Reichsgarantie aufgebracht werden, wenn die Hypothekenbanken die Spanne ausnutzten, die zwischen der Höchstbelastungsgrenze und der tatsächlichen Belastung der Grundstücke beständen. Wie die restlichen 540 Millionen aufgebracht werden sollten, sei noch unklar. Da die Ablösungsscheine eine Laufzeit von 5 Jahren hätten, müßten die erforderlichen Beträge in diesem Zeitraum zur Verfügung stehen. Die Möglichkeit, Geld auf dem Kreditwege zu beschaffen, schätze er gering.

Die Geldbeschaffung durch eine neue Bank werde auf Schwierigkeiten stoßen. Schon der Name Ablösungsbank sei keine günstige Bezeichnung für ein Kreditinstitut. Der Erfolg werde von der Ausstattung der Anleihe abhängen. Für die Ablösungsscheine halte er eine Garantie des Reichs nicht für ausreichend. Zu ihrer Sicherung müßten Reichsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Ministerialdirigent Wachsmann führte in eingehenden Darlegungen aus, das Ostpreußengesetz habe bei Aufbringung der 50 Millionen versagt, die für die Umschuldung vorgesehen worden seien. Der Reichsminister der Finanzen habe deswegen aus Kassenmitteln ohne Zustimmung des Reichstags 30 Millionen an die Landesbanken gegeben. Weitere 15 Millionen hätten die Rentenbank-Kreditanstalt, die Seehandlung und die Preußenkasse vorgestreckt. Die Beträge müßten in den nächsten Monaten zurückgezahlt werden. Auch hierfür fehle zur Zeit noch die Deckung und die Zustimmung des Reichstags.

In dieser Weise könne also nicht weiter gearbeitet werden.

Der gesamte Umschuldungsbedarf werde im Osten auf 1,326 Milliarden geschätzt. Ein erheblicher Teil davon laste auf Betrieben, deren Sanierung nicht mehr möglich sei. Ein anderer Teil sei in den Händen von Gläubigern, die auf bessere Zeiten warten würden. Für die Umschuldung kämen deswegen etwa 600 Millionen RM in Betracht.

Zur Aufbringung sei zunächst an eine Prämienanleihe gedacht gewesen, die mit 6% Verzinsung und 1% Prämie auszustatten gewesen wäre ⁷. In den Bankkreisen hätte sich aber dagegen starker Widerstand geltend gemacht. Die Aussichten auf spätere Reichsanleihen würden dadurch sehr verringert. Die kommunalen Kreditinstitute hätten stärksten Widerstand angekündigt, sie wollten den Kommunalkredit für den eigenen Bedarf vorbehalten.

Nötigenfalls werde aber doch wieder auf den Gedanken der Prämienanleihe zurückgegriffen werden müssen. Der Gedanke, die Industrieobligationen mit 5 x 200 Millionen für die Umschuldung im Osten in Anspruch zu nehmen, stoße auf starken Widerstand der Industrie ⁸. Insgesamt seien von diesen Kreisen nur höchstens 200 Millionen zu erwarten.

Die Ablösungsbank solle die erforderlichen Mittel auf dem freien Kapitalmarkt suchen. Die Rentenbank-Kreditanstalt solle für die Darlehen-Aufnahme ihren Namen hergeben.

Es könne mit der Möglichkeit gerechnet werden, auf diese Weise im Sommer 50 Millionen und im Herbst den gleichen Betrag an Schuldverschreibungen unterzubringen.

Der Bedarf werde im ersten Jahr auf etwa 250 Millionen berechnet, da es technisch nicht möglich sei, die gesamten Anträge in einem Jahre durchzuarbeiten. Von diesen 250 Millionen würden die 100 Millionen aus dem Anleihemarkt genommen, der Rest könne durch Hergabe von Ablösungsscheinen

⁷ Laut § 4 des GesEntw. über die Erleichterung der Beleihung landwirtschaftlicher Grundstücke konnte die RReg. die Ausgabe von Prämienanleihen zulassen (R 43 I/1801, Bl. 196).

⁸ In einem Schreiben an StS Pünder protestierte das Präsidiumsmitglied des RdI Kastl am 15.5.30 gegen die Verwendung der Industrieumlage für die Osthilfe in der vorgesehenen Form (R 43 I/450, Bl. 161). In gleichem Sinne äußerte sich auch der DIHT am 15.5.30 (R 43 I/1803, Bl. 23–27).

an die größeren Gläubiger gedeckt werden. Diese würden voraussichtlich bereit sein, die Ablösungsscheine zu nehmen, weil bei der Durchführung der Zwangsmaßnahmen in den meisten Fällen ihre Forderungen ausfallen würden.

Die Stammeinlage der Ablösungsbank solle 50 Millionen betragen, die zur Hälfte vom Deutschen Reich, zur Hälfte von der Rentenbank-Kreditanstalt aufzubringen wären. Dies wäre eine ausreichende Grundlage für die Emission von 100 Millionen Obligationen.

An weiteren Zahlungen für den Zweck werde das Reich jährlich 100 Millionen in seinen Etat einstellen müssen.

Der Bedarf hänge von der Abgrenzung der Gebiete ab, denen Hilfe gebracht werden solle. Beschränke sie sich auf den Grenzgürtel Ostpreußen und die 52 Kreise an der Grenze, dann werde der Gesamtbedarf im ersten Jahre nur etwa 100 Millionen betragen.

Die Ablösungsscheine müßten gegebenenfalls mehr in den Bezirken verwendet werden, die nicht in höchster Not wären; an letztere ginge zweckmäßig mehr bares Geld. Die gesamten Forderungen der Preußenkasse in den Notstandsgebieten beliefen sich auf 400 Millionen; für sie kämen in erster Linie Ablösungsscheine in Betracht.

Der *Reichsarbeitsminister* sah in der Frage der Mittelbeschaffung sehr trübe. An den internationalen Kreditmarkt werden die Reparationsanleihe mit 1200 Millionen, die Reichsbahn mit jährlich 250 bis 300 Millionen, die wertschaffende Arbeitslosenfürsorge und die Kanalbauten herantreten. Kreditbedarf hätten in hohem Grade auch die Städte für die Umschuldung, der Wohnungsbau für erststellige Hypotheken, die Ablösungsbank und die Siedlungsbank. Hinzuträten die laufenden Belastungen durch Erhöhung der Eisenbahntarife und die Bedürfnisse der Arbeitslosenversicherung. Bei dieser Sachlage müsse sich die Hilfe für den Osten auf den Grenzgürtel beschränken.

Der *Reichskanzler* hielt es für erforderlich, die Finanzierung im Rahmen des Gesamtprogramms von 5 Jahren sicherzustellen. Es müsse auch entschieden werden, was mit den Industrieobligationen zu geschehen habe.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab hierzu die Auskunft, daß die Industrie die 70 Millionen, die das Reich bereits in Anspruch genommen habe, in ein Darlehen umwandeln wolle, das zurückgezahlt werden müsse; an wen, könne die Industrie selbst nicht sagen; sie sei dann bereit, jährlich noch bestimmte Summen zuzulegen, insgesamt aber nicht mehr als 200 Millionen⁹. Er schlage folgendes vor: Die Industriebelastung könne langsamer, als zunächst vorgesehen, abgebaut werden. Dadurch würden in den nächsten Jahren je 50 Millionen für die Osthilfe frei. Die 70 Millionen könne die Industrie keinesfalls in Anspruch nehmen. Über sie sei bereits verfügt. Von den 34 Millionen Pfandbriefen im Reservefonds erwarte die Regierung ein Lombarddarlehen von etwa 20 Millionen für die Osthilfe. Auslandsgeld werde jetzt in erheblichem Umfange angeboten, neuerdings in Höhe von 100 Millionen Gulden aus Holland. Die gesamten Forderungen, die an den Kreditmarkt kommen würden, würden zur Zeit im Reichsfinanzministerium zusammengestellt. Die Garantie für die Umschuldung müsse einkalkuliert werden. Gerechnet werde mit einer Inanspruchnahme von etwa 20%, falls die Landstellen sorgfältig arbeiten. Es handele sich jetzt darum, den Osten für das Reich zu retten. Gelingen es nicht, so sei das Geld, das dorthin gehe, verloren, und eine Katastrophe nicht zu vermeiden.

Der *Reichswirtschaftsminister* brachte zur Sprache, daß in den Gesetzentwürfen die unbeschränkte Verlängerung der Bestimmung vorgesehen sei, nach der die Rentenbank-Kreditanstalt das Personalkreditgeschäft betreiben dürfe. Er glaube, daß es darüber zu einem Konflikt mit der Preußenkasse kommen werde. Deswegen schlug er vor, diese Genehmigung zunächst nur auf Zeit zu erteilen.

Es entspann sich eine Diskussion über die Zahl der Zwangsverfahren, die anhängig seien und voraussichtlich anhängig gemacht werden würden. Dabei herrschte die Meinung vor, daß es sich höchstens um einige tausend Fälle handeln würde. Durch die preußische Justizverwaltung sollen alsbald auf telefonischem Wege genaue Feststellungen über die Zahl der Zwangsvollstreckungen getroffen

⁹ Die vom Reich in Anspruch genommenen 70 Mio RM gehörten zur Industrieumlage. Vgl. hierzu Kastls Schreiben vom 15.5.30 (R 43 I/450, Bl. 162).

werden, die anhängig sind und voraussichtlich anhängig gemacht werden. Die Angaben hierüber sollen auch von den Finanzämtern angefordert werden.
Die Verhandlungen sollen am 7. Mai nachmittags fortgesetzt werden ¹⁰.

¹⁰ S. Dok. Nr. 28.

Zitierhinweis

Nr. 27 Kabinettsitzung vom 6. Mai 1930, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 97–106 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D27>